CONTRATTO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UNA LINEA DI CONFEZIONAMENTO

tra

VALMADURA IMPIANTI S.p.A., con sede legale in Schio (VI), via dell'Astico n. 61, capitale sociale euro 4.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02849160375, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Fulvio Anzano

(di seguito il "Fornitore")

e

TERRAZZANO DOLCIARIA S.p.A., con sede legale in Noceto (PR), strada dei Prati Nuovi n. 18, capitale sociale euro 2.600.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03617403450, iscritta al Registro delle Imprese di Parma, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Wanda Gazzo (di seguito il "Committente")

PREMESSO CHE

(A) il Fornitore progetta e produce linee automatiche di confezionamento per l'industria alimentare;

(B) il Committente produce prodotti da forno a lunga conservazione presso lo stabilimento di Noceto (PR) e intende dotarsi di una linea di confezionamento in atmosfera modificata;

(C) il Committente ha rappresentato al Fornitore che la linea è destinata all'esecuzione del contratto di fornitura in essere con Fonteverde Distribuzione S.p.A., che prevede volumi minimi mensili e penali a carico del Committente in caso di mancata evasione degli ordini, e ha consegnato al Fornitore copia dell'articolo 8 di tale contratto;

(D) il Fornitore ha esaminato le esigenze produttive del Committente e ha formulato l'offerta tecnico-economica n. OF/2033/0117 del 9 febbraio 2033, accettata dal Committente;

(E) le Parti intendono disciplinare i termini della fornitura con il presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

(Oggetto e qualificazione)

1.1 Il Fornitore si obbliga a progettare, costruire, consegnare, installare e mettere in servizio presso lo stabilimento del Committente in Noceto (PR) una linea automatica di confezionamento modello LC-820, matricola 2033-LC-0447, come descritta nell'Allegato 1.

1.2 Le Parti qualificano il presente contratto come appalto, avendo il Fornitore assunto l'obbligazione di compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

ARTICOLO 2

(Specifiche tecniche e prestazioni garantite)

2.1 Le specifiche tecniche della linea sono quelle indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2.2 Il Fornitore garantisce che la linea, alimentata con i materiali di consumo conformi alle specifiche dell'Allegato 1 e condotta secondo il manuale d'uso, raggiunge le seguenti prestazioni: (a) rendimento non inferiore a 82 confezioni al minuto sul formato di riferimento; (b) percentuale di scarto in confezionamento non superiore all'1,2% sul volume prodotto; (c) tenuta della saldatura conforme alla norma tecnica indicata nell'Allegato 1.

2.3 Le prestazioni di cui all'articolo 2.2 sono verificate in sede di prove prestazionali secondo l'articolo 7.

ARTICOLO 3

(Corrispettivo e pagamenti)

3.1 Il corrispettivo è determinato in euro 2.480.000,00 (duemilioniquattrocentottantamila/00), oltre IVA.

3.2 Il corrispettivo è corrisposto: per il 30% alla sottoscrizione; per il 40% alla comunicazione di merce pronta; per il 30% entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di avviamento di cui all'articolo 7.

3.3 Il pagamento del saldo non comporta rinuncia alla garanzia di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 4

(Termini)

4.1 La consegna della linea presso lo stabilimento del Committente è prevista entro il 30 settembre 2033.

4.2 L'installazione e la messa in servizio sono completate entro trenta giorni dalla consegna, salvo ritardi imputabili al Committente.

ARTICOLO 5

(Installazione e messa in servizio)

5.1 Il Committente mette a disposizione il sito, le utenze e il personale necessari all'installazione.

5.2 Il Fornitore esegue l'installazione con proprio personale e provvede all'addestramento di non più di sei operatori del Committente.

ARTICOLO 6

(Ritardo e penale)

6.1 Il Fornitore comunica al Committente ogni circostanza che possa determinare un ritardo nella consegna, non appena ne abbia conoscenza.

6.2 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Fornitore, il Committente ha diritto a una penale pari allo 0,5% del corrispettivo per ogni settimana compiuta di ritardo, sino a un massimo complessivo del 5% del corrispettivo.

6.3 La penale di cui all'articolo 6.2 costituisce l'unico rimedio spettante al Committente per il ritardo nella consegna, con esclusione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria a tale titolo.

ARTICOLO 7

(Prove prestazionali, verbale di avviamento e accettazione)

7.1 Completata l'installazione, le Parti eseguono in contraddittorio le prove prestazionali descritte nell'Allegato 1, dirette a verificare le prestazioni di cui all'articolo 2.2.

7.2 Delle prove è redatto verbale di avviamento sottoscritto da entrambe le Parti, nel quale sono riportati gli esiti e le eventuali riserve del Committente.

7.3 La sottoscrizione del verbale di avviamento con esito positivo, ancorché con riserve, vale come accettazione dell'opera e determina la decorrenza della garanzia di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 8

(Obblighi del Committente)

8.1 Il Committente si obbliga a impiegare esclusivamente materiali di consumo conformi alle specifiche dell'Allegato 1, e in particolare film di confezionamento del tipo, dello spessore e della tolleranza ivi indicati.

8.2 Il Committente si obbliga a eseguire la manutenzione ordinaria secondo il piano contenuto nel manuale d'uso e a registrarne l'esecuzione.

8.3 Il Committente si obbliga a non far eseguire interventi sulla linea da soggetti diversi dal Fornitore senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo, salvi gli interventi urgenti necessari a evitare un danno imminente, dei quali dà immediata comunicazione.

ARTICOLO 9

(Garanzia)

9.1 Il Fornitore garantisce la linea da difformità e vizi per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data del verbale di avviamento.

9.2 Nel periodo di garanzia il Fornitore provvede, a propria scelta e a proprie spese, alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose, con esclusione delle parti soggette a normale usura.

9.3 Il Committente deve denunciare al Fornitore le difformità e i vizi mediante comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata, **entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza**. La denuncia indica il difetto riscontrato, la data della scoperta e le circostanze in cui si è manifestato.

9.4 La garanzia non opera in relazione a difetti derivanti da: impiego di materiali di consumo non conformi alle specifiche dell'Allegato 1; mancata o irregolare esecuzione della manutenzione ordinaria; interventi eseguiti da terzi in violazione dell'articolo 8.3; uso della linea in condizioni diverse da quelle indicate nel manuale.

ARTICOLO 10

(Responsabilità)

10.1 È esclusa ogni responsabilità del Fornitore per il lucro cessante, per la perdita di ordini o di clientela, per il danno all'immagine e per ogni altro danno indiretto o consequenziale, di qualsiasi natura e comunque determinatosi.

10.2 In ogni caso, la responsabilità complessiva del Fornitore derivante dal presente contratto, a qualsiasi titolo, non può eccedere il 15% del corrispettivo di cui all'articolo 3.1.

10.3 Le limitazioni di cui agli articoli 10.1 e 10.2 non operano nei casi di dolo o di colpa grave del Fornitore.

ARTICOLO 11

(Proprietà industriale)

11.1 Il Fornitore garantisce che la linea non viola diritti di proprietà industriale di terzi e tiene indenne il Committente da pretese di terzi a tale titolo.

ARTICOLO 12

(Forza maggiore)

12.1 Nessuna delle Parti risponde dell'inadempimento determinato da eventi imprevedibili e inevitabili, estranei alla propria sfera di controllo, dei quali dia comunicazione all'altra Parte entro cinque giorni.

ARTICOLO 13

(Riservatezza)

13.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni tecniche e commerciali scambiate in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 14

(Legge applicabile e clausola compromissoria)

14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

14.2 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso collegate saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. L'arbitrato sarà rituale e la decisione sarà resa secondo diritto. Sede dell'arbitrato: Milano. Lingua: italiano.

Noceto, 3 marzo 2033

Valmadura Impianti S.p.A. _____ Terrazzano Dolciaria S.p.A. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Committente approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli articoli 6.3 (esclusività della penale), 7.3 (effetti della sottoscrizione del verbale di avviamento), 9.3 (termine di decadenza per la denuncia), 9.4 (esclusioni della garanzia), 10.1 (esclusione dei danni indiretti e del lucro cessante), 10.2 (massimale di responsabilità) e 14.2 (clausola compromissoria).

Terrazzano Dolciaria S.p.A. _____

ALLEGATO 1 — SPECIFICHE TECNICHE E PROVE PRESTAZIONALI

1. Configurazione della linea

Linea automatica di confezionamento in atmosfera modificata modello LC-820, composta da: alimentatore a nastro con pettine di ripartizione; gruppo di formatura del tubolare; gruppo di saldatura longitudinale a barre riscaldate; gruppo di saldatura trasversale con taglio; unità di dosaggio dell'atmosfera modificata; nastro di scarico con selezionatore ponderale; quadro di comando con interfaccia operatore.

2. Formato di riferimento per le prove

Confezione da 250 grammi, dimensioni 210 x 130 x 45 millimetri.

3. Materiali di consumo — a carico del Committente

Film di confezionamento in polipropilene biorientato accoppiato, **spessore 28 micron con tolleranza di ± 2 micron**, larghezza bobina 420 millimetri, coefficiente di scorrimento non superiore a 0,35, saldabile nell'intervallo di temperatura 135-155 °C.

Miscela per atmosfera modificata: azoto 70%, anidride carbonica 30%.

4. Prestazioni garantite

Parametro	Valore garantito	Metodo di verifica
Rendimento sul formato di riferimento	≥ 82 confezioni al minuto	conteggio su tre cicli continuativi di 60 minuti
Scarto in confezionamento	≤ 1,2% del volume prodotto	rapporto fra confezioni scartate e confezioni prodotte sui medesimi cicli
Tenuta della saldatura	assenza di perdite alla prova di immersione	prova su 30 confezioni per ciclo
Residuo di ossigeno in confezione	≤ 1,0%	analizzatore in linea, 10 misure per ciclo

5. Prove prestazionali

Le prove sono eseguite in contraddittorio su tre cicli continuativi di sessanta minuti ciascuno, con film e miscela forniti dal Committente e conformi al punto 3. Gli esiti sono verbalizzati.

6. Condizioni ambientali di esercizio

Temperatura del reparto compresa fra 16 e 26 °C; umidità relativa non superiore al 60%.